

Публичная оферта (Пользовательское соглашение) интернет-платформы Zakoreuki.kz

Дата публикации и вступления в силу: 04 августа 2026 года

Место размещения: Республика Казахстан, г. Караганда / Интернет-ресурс
<https://zakoreuki.kz>

ПРЕАМБУЛА

Настоящий документ представляет собой официальное предложение (Публичную оферту в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Республики Казахстан и Законом РК «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе») Собственника (Оператора) интернет-платформы Zakoreuki.kz — ТОО Центр инновации и IT технологий "СЕТИ" (далее — «Оператор»), адресованное любому Пользователю, заключить Договор об использовании сервисов и программного комплекса Платформы Zakoreuki.kz на условиях, изложенных ниже.

Полным и безоговорочным акцептом (принятием) условий настоящей Публичной оферты в соответствии со статьей 396 Гражданского кодекса Республики Казахстан признается совершение Пользователем любого из следующих действий:

1. Регистрация учетной записи (аккаунта) на сайте или в мобильном приложении Zakoreuki.kz;
2. Прохождение процедуры авторизации и/или верификации (KYC);
3. Размещение объявлений, создание заказов, публикация предложений обмена, лотов на аукционе, запуск прямых эфиров (стримов) или публикация «Сторис»;
4. Совершение любых безналичных платежей, депонирование средств или привязка банковской карты на Платформе;
5. Использование любого функционального сервиса Платформы.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. **Интернет-платформа Zakoreuki.kz (Платформа)** — совокупность программно-аппаратных средств, веб-сайта (<https://zakoreuki.kz>), мобильных приложений (Android, iOS), баз данных, алгоритмов и графических интерфейсов, обеспечивающих информационное и технологическое взаимодействие между Пользователями при совершении сделок купли-продажи, обмена, безвозмездной передачи, выполнении работ, оказании услуг и участии в аукционах.

1.2. **Оператор Платформы** — юридическое лицо (ТОО Центр инновации и IT технологий "СЕТИ", БИН 210240012559), созданное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, обладающее исключительными имущественными правами на Платформу Zakoreuki.kz и осуществляющее её администрирование.

1.3. **Пользователь** — дееспособное физическое лицо, достигшее 18 лет, принявшее условия настоящей Оферты. Юридические лица и ИП не участвуют в С2С-сделках на Платформе.

1.4. **Продавец / Исполнитель** — Пользователь, выставляющий на Платформе предложения о продаже новых или б/у товаров, предложении обмена, оказании услуг,

выполнении разовых работ, проведении обучающих курсов или продаже товаров через Live Commerce, «Сторис» и Аукцион.

1.5. Покупатель / Заказчик — Пользователь, передвигающийся по Платформе с целью приобретения товаров, заказа работ/услуг, участия в аукционах, обмене или приобретения доступа к цифровому контенту.

1.6. Пользовательский контент (UGC) — любая информация, текстовые материалы, фотографии, видеозаписи, графические изображения, трансляции (стримы), «Сторис», отзывы, комментарии и сообщения, создаваемые и размещаемые Пользователями на Платформе.

1.7. Безопасная сделка (Escrow / Hold) — программно-технологический механизм холдирования (заморозки) денежных средств Покупателя/Заказчика на банковском счете или карте через платежного оператора-партнера до момента фактического подтверждения выполнения обязательств Продавцом/Исполнителем.

1.8. Расщепление платежа (Split Payment) — автоматическая банковская операция, при которой сумма авторизованного платежа после завершения сделки разделяется шлюзом банка на комиссионное вознаграждение Оператора и выплату Продавцу/Исполнителю.

1.9. Биржа услуг (Gig-Economy) — функциональный модуль Платформы, предназначенный для оперативного поиска и размещения задач по выполнению разовых неквалифицированных или квалифицированных работ с возможностью динамического торга (встречных предложений) по цене в реальном времени.

1.10. Live Commerce (Стрим-продажи) и Сторис — функциональные модули Платформы, позволяющие Пользователям проводить видеотрансляции и публиковать короткие медиа-сообщения с возможностью демонстрации и моментальной покупки товаров.

1.11. Аукцион — способ продажи товаров или услуг, при котором покупателем становится лицо, предложившее наивысшую (или наименьшую) цену в течение ограниченного периода времени с обязательным депонированием гарантийного взноса.

1.12. Внутренний бонусный счет (Бонусы "Закопейки") — виртуальный счет Пользователя на Платформе, на котором учитываются накопительные баллы (1 бонус = 1 KZT), начисляемые за прохождение KYC Уровня 2, реферальную активность и совершение безопасных сделок. Бонусы используются исключительно внутри Платформы для получения скидок до 50% на услуги продвижения (VAS), подписки и комиссии Оператора.

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ И ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ПЛАТФОРМЫ

2.1. Предмет соглашения: Оператор предоставляет Пользователю право использования функциональных возможностей Платформы Zakoreuki.kz на условиях простой (неисключительной) лицензии, а также оказывает информационные, технологические и агентские услуги, связанные с размещением информации и проведением безопасных расчетов.

2.2. Агентский статус Оператора: Оператор действует в качестве Коммерческого агента (Информационного посредника), предоставляя технологическую среду для заключения сделок между Пользователями. Оператор не является продавцом товаров, непосредственным исполнителем работ, изготовителем, поставщиком или импортером (за исключением случаев реализации собственных рекламных и информационных услуг Платформы). Права и обязанности по сделкам, совершаемым на Платформе, возникают непосредственно между Покупателем (Заказчиком) и Продавцом (Исполнителем).

2.3. Равноправие участников: Платформа обеспечивает равный доступ и возможность взаимодействия для всех Пользователей в пределах, установленных законодательством Республики Казахстан.

2.4. Права на интеллектуальную собственность Оператора: Все элементы Платформы, включая программный код, дизайн, логотипы, базы данных, интерфейсы и товарный знак Zakoreuki.kz, являются исключительной собственностью ТОО Центр инновации и IT технологий "СЕТИ". Любое парсирование, копирование или цитирование элементов Платформы без письменного разрешения Оператора запрещено.

3. РЕГИСТРАЦИЯ, ВЕРИФИКАЦИЯ (KYC) И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

3.1. Порядок регистрации: Для получения доступа к полному функционалу Платформы Пользователь обязан пройти процедуру регистрации с предоставлением достоверных данных.

3.2. Градация профилей и уровни KYC-идентификации:

- **Уровень 1 (Basic / Базовый):** Привязка номера телефона и e-mail. Позволяет просматривать контент, контакты, совершать покупки товаров и услуг, участвовать в аукционах со стороны покупателя и забирать товары «Даром».
- **Уровень 2 (Standard / Верифицированный Пользователь):** Ввод ИИН, биометрическая проверка (Digital ID / Liveness test) и привязка именной банковской карты банка РК. Обязателен для размещения объявлений, публикации «Сторис», вывода средств с Эскроу-счетов, публикации лотов на Аукционе, участия в Live Commerce, откликов на Бирже услуг и получения выплат.

3.3. Безопасность аккаунта: Пользователь несет полную ответственность за сохранность своих аутентификационных данных (паролей, PIN-кодов, SMS-кодов) и за все действия, совершенные под его учетной записью.

3.4. Согласие на сбор и обработку персональных данных: Совершая акцепт настоящей Оферты, Пользователь в соответствии с Законом РК «О персональных данных и их защите» дает свое безусловное согласие ТОО Центр инновации и IT технологий "СЕТИ" на сбор, обработку, хранение, трансграничную передачу (при необходимости) и систематизацию своих персональных данных для целей обеспечения функционирования Сервиса.

3.5. Порядок обработки данных при KYC-идентификации: Ввод ИИН, фотофиксация и прохождение биометрической верификации (Liveness test / Digital ID) осуществляются с использованием интеграционных интерфейсов специализированных уполномоченных партнеров и платежных организаций. Оператор Платформы не производит сбор, обработку и хранение биометрических персональных данных на собственных серверах.

4. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАТЕГОРИЙ И СЕРВИСОВ ПЛАТФОРМЫ

4.1. Категории «Товары New» и «Товары Б/у»

4.1.1. Пользователи имеют право размещать объявления о продаже новых товаров (Товары New) и товаров, бывших в употреблении (Товары Б/у).

4.1.2. Продажа товаров осуществляется с применением механизма «Безопасная сделка» (Hold/Escrow), если иное не предусмотрено прямой договоренностью сторон при личной встрече и самовывозе.

4.1.3. При курьерской доставке товара через службу Платформы Покупателю предоставляется **15 минут на бесплатный осмотр и проверку товара**. При отказе от приемки товара в рамках осмотра заморозка средств снимается (процедура Void) без взимания комиссий.

4.2. Категория «Услуги» и «Биржа услуг»

4.2.1. **Услуги:** Размещение информационных карточек о постоянных услугах (ремонт, обучение, консалтинг) с возможностью оплаты за контакт или продвижение.

4.2.2. Биржа услуг (Gig-Economy):

- Заказчики (Пользователи) публикуют задачи на выполнение оперативных работ (бытовой ремонт, вынос мебели, уборка, погрузка, промо-акции и т.д.).
- Исполнители предлагают свою цену и условия выполнения.
- При принятии предложения Заказчиком стоимость работ замораживается на его карте (Hold) через эквайринг.
- Исполнитель фиксирует старт выполнения работ с отправкой GPS-координат в приложении.
- После завершения работ Исполнителем включается автоматический закрывающий таймер **72 часа**. Если Заказчик не открывает спор и не подтверждает приемку вручную в течение 72 часов, сделка закрывается автоматически с выплатой средств Исполнителю.

4.3. **Категория «Аукционы»** 4.3.1. Выставлять лоты имеют право Пользователи, прошедшие процедуру верификации (Уровень 2). Участвовать в торгах могут все зарегистрированные Пользователи. 4.3.2. Для участия в аукционе с Участника удерживается (холдируется) гарантийный депозит в размере от 2% до 10% от стартовой стоимости лота. 4.3.3. Гарантийные депозиты участников, не выигравших аукцион, автоматически разблокируются в течение 1–3 часов после его завершения. Ставка, сделанная Победителем, является безотзывным акцептом. Победитель обязан выкупить лот в течение 24 часов с момента завершения торгов.

4.4. Категория «Курсы» (Цифровой контент)

4.4.1. Продавцы (Пользователи) цифровых курсов и вебинаров гарантируют наличие авторских или лицензионных прав на обучающие материалы.

4.4.2. Оплата доступа к цифровому контенту производится через прямой эквайринг с моментальным сплитованием средств и предоставлением доступа в личном кабинете.

4.5. Продажи на стримах (Live Commerce)

4.5.1. Проведение прямых эфиров разрешено только верифицированным Продавцам.

4.5.2. Трансляция должна соблюдать морально-этические нормы и законодательство РК. Запрещена реклама контрафакта, алкогольной продукции, табака и иных запрещенных предметов. Покупка во время стрима защищена механизмом «Безопасная сделка».

4.6. Немонетизируемые категории («Обмен» и «Даром»)

4.6.1. Публикация объявлений о дарении и натуральном обмене осуществляется бесплатно.

4.6.2. В разделе **«Обмен»** Пользователи могут согласовать прямой бартерный обмен. Если по условиям обмена предусмотрена денежная доплата, сумма доплаты подлежит обязательной заморозке через сервис «Безопасная сделка» (Hold) и перечисляется второй стороне только после взаимного подтверждения факта получения товаров.

4.6.3. Требовать денежную доплату за сам товар в категории **«Даром»** строго запрещено (стоимость товара составляет 0 KZT). За нарушение аккаунт подлежит блокировке.

4.6.4. При оформлении заказа в категории **«Даром»** с доставкой Получатель оплачивает исключительно стоимость услуг курьерской логистической службы.

4.7. Категория «Бонусы»

4.7.1. Бонусы не являются денежными средствами, валютой или электронными деньгами РК, не подлежат обмену на наличные деньги и не могут быть переведены другим Пользователям (1 бонус = 1 KZT).

4.7.2. Бонусы начисляются за прохождение верификации KYC Уровня 2, участие в реферальной программе и проведение безопасных сделок.

4.7.3. Бонусы используются исключительно для получения скидочных купонов у партнеров Платформы или оплаты **до 50%** стоимости услуг продвижения (VAS), подписок и комиссий Оператора.

4.8. Функционал «Сторис» (Stories) и медиа-публикации

4.8.1. Публикация коротких фото- и видеоматериалов («Сторис») предназначена для презентации товаров, услуг, анонсов аукционов, проведенных работ и продвижения профиля Пользователя.

4.8.2. Публикация «Сторис» доступна верифицированным Пользователям.

4.8.3. Все материалы, публикуемые в «Сторис», должны строго соответствовать законодательству Республики Казахстан. Запрещается размещение контента, содержащего ненормативную лексику, призывы к противоправным действиям, а также рекламу товаров и услуг, запрещенных к реализации на Платформе.

5. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ КОНТЕНТ (UGC), ЗАПРЕЩЕННЫЕ ТОВАРЫ И МОДЕРАЦИЯ

5.1. Ответственность Пользователя за контент:

5.1.1. Пользователь несет персональную (гражданско-правовую, административную, уголовную) ответственность за весь Пользовательский контент (UGC), публикуемый им на Платформе, включая тексты объявлений, фотографии, видеозаписи, материалы «Сторис», содержимое прямых эфиров (стримов), отзывы, комментарии и сообщения в чатах.

5.1.2. Пользователь гарантирует, что публикуемый им контент является достоверным, актуальным, не нарушает авторских, смежных, патентных или личных неимущественных прав третьих лиц, а также законодательства Республики Казахстан.

5.2. Перечень категорически запрещенных товаров, услуг и информации: На Платформе строго запрещено размещать объявления, публиковать «Сторис», транслировать в прямых эфирах или передавать в личных сообщениях информацию о следующих товарах/услугах:

- Гражданское, служебное, боевое оружие, боеприпасы, взрывчатые и горючие вещества, специальное техническое оснащение;
- Наркотические средства, психотропные вещества, их прекурсоры, лекарственные препараты, требующие рецепта, а также несертифицированные БАДы;
- Контрафакция продукция, подделки бренд-товаров, а также использование чужих товарных знаков без полномочий от правообладателя;
- Финансовые пирамиды, схемы привлечения инвестиций, услуги по завуалированному обналичиванию денежных средств;
- Материалы порнографического характера, интим-услуги, эскорт-услуги;
- Экстремистские и террористические материалы, призывы к свержению власти, насилию, разжиганию социальной, расовой, национальной, религиозной или сословной розни;
- Персональные данные третьих лиц (сканы паспортов, ИИН, адреса проживания) без их явно выраженного письменного согласия;
- Вредоносное ПО, фишинговые ссылки, спам-рассылки и схемы автоматизированного сбора данных;
- Государственные награды, бланки документов государственного образца, дипломы, аттестаты.

5.3. Права Оператора по модерации:

5.3.1. Оператор оставляет за собой право осуществлять выборочную премодерацию и постоплату контента.

5.3.2. Оператор вправе без предварительного уведомления и без объяснения причин удалить, заблокировать или отредактировать любой контент, нарушающий требования настоящей Оферты или законы РК.

5.3.3. В случае обнаружения систематических или грубых нарушений Оператор имеет право безотлагательно заблокировать учетную запись Пользователя, аннулировать внутренние бонусы и заморозить выплаты по спорным сделкам до завершения проверки.

5.4. Процедура рассмотрения жалоб (Notice and Takedown): Правообладатели или третьи лица, считающие, что опубликованный контент нарушает их законные права, вправе направлять официальные обращения на e-mail: support@zakoreuki.kz. Оператор обязуется рассмотреть заявление и при подтверждении факта нарушения ограничить доступ к контенту в течение 24–48 часов.

6. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ, КОМИССИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Комиссионное вознаграждение Оператора (Take Rate): За предоставление сервиса Безопасной сделки и программной инфраструктуры Оператор удерживает комиссию с каждой успешной транзакции на Платформе в размере от 2% до 15% (в зависимости от категории товара/услуги и тарифного плана).

6.2. Валюта расчетов: Все финансовые расчеты, отображение цен и списание средств на Платформе осуществляются строго в национальной валюте Республики Казахстан — тенге (KZT).

6.3. Использование эквайринга и защита банковских данных:

6.3.1. Безналичные расчеты и операции холдирования обеспечиваются привлеченными банковскими учреждениями и лицензированными платежными организациями (включая Freedom Pay, ePay Halyk Bank).

6.3.2. Ввод данных банковских карт (полный номер карты PAN, срок действия, CVV/CVC-код) осуществляется Пользователями исключительно на защищенных платежных страницах (Hosted Checkout) или в защищенных виджетах (Iframe/SDK) банка-эквайера или платежного оператора, сертифицированных по стандарту PCI-DSS.

6.3.3. Оператор Платформы не собирает, не обрабатывает, не передает и не хранит реквизиты банковских карт Пользователей на своих серверах и в базах данных. Для проведения повторных списываний или привязки карты используется исключительно технология токенизации (Card Reference Token), предоставляемая банком-эквайером.

6.4. Налогообложение: Оператор уплачивает налоги исключительно со своего комиссионного вознаграждения и доходов от платных услуг (VAS). Пользователи (Продавцы и Исполнители) самостоятельно исчисляют и уплачивают налоги с сумм, полученных от реализации товаров и услуг, в соответствии с Налоговым кодексом РК.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7.1. Оператор обязуется:

7.1.1. Обеспечивать техническую работоспособность Платформы в режиме 24/7/365, за исключением периодов проведения плановых профилактических работ.

7.1.2. Обеспечивать защиту персональных данных Пользователей и сохранность коммерческой тайны.

7.1.3. Обеспечивать честное и объективное рассмотрение споров в рамках Службы Арбитража Платформы.

7.2. Оператор имеет право:

7.2.1. В одностороннем порядке вносить изменения в настоящую Оферту путем публикации новой редакции на сайте.

7.2.2. Запрашивать у Пользователей дополнительные документы для прохождения AML/KYC верификации.

7.2.3. Заблокировать учетную запись Пользователя при обнаружении признаков мошенничества, накрутки, использования вредоносного ПО или нарушения законов РК.

7.3. Пользователь обязуется:

7.3.1. Предоставлять исключительно достоверные данные о себе, продаваемых товарах и оказываемых услугах.

7.3.2. Не использовать Платформу для совершения притворных сделок, обналичивания денежных средств, продажи запрещенных предметов.

7.3.3. Соблюдать правила безопасных сделок и своевременно выполнять взятые на себя обязательства.

8. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ФОРС-МАЖОР

8.1. Оператор не несет ответственности за косвенные убытки, упущенную выгоду или моральный вред, причиненный Пользователю в результате использования или невозможности использования Платформы.

8.2. Оператор не отвечает за качество, безопасность, законность и соответствие описанию товаров и услуг, реализуемых Продавцами, но предоставляет инструмент Арбитража для защиты прав Покупателей.

8.3. Оператор не несет ответственности за временные сбои в работе сторонних банковских эквайринговых систем, платежных шлюзов или каналов связи операторов телекоммуникаций.

8.4. **Форс-мажор:** Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Соглашению, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные действия, решения государственных органов РК, масштабные сбои в сети Интернет).

9. АРБИТРАЖ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры между Покупателем (Заказчиком) и Продавцом (Исполнителем) подлежат первоочередному урегулированию через внутреннюю Службу арбитража Zakoreyki.kz.

9.2. Решение Службы арбитража является основанием для автоматического списания средств с Эскроу-счета в пользу одной из сторон или проведения процедуры полного/частичного возврата (Refund/Void).

9.3. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров между Пользователем и Оператором является обязательным. Срок ответа на письменную претензию составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента её получения.

9.4. При невозможности достижения согласия спор подлежит рассмотрению в судебных органах Республики Казахстан по месту нахождения Оператора в соответствии с процессуальным законодательством РК.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ОФЕРТЫ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ

10.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента акцепта Оферты Пользователем и действует бессрочно.

10.2. Оператор вправе в одностороннем порядке изменять условия Соглашения. Изменения вступают в силу с момента их публикации на сайте Zakopeyki.kz.

11. РЕКВИЗИТЫ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОПЕРАТОРА

Наименование: ТОО Центр инновации и IT технологий "СЕТИ" (Оператор Zakopeyki.kz)

БИН: 210240012559

Юридический адрес: Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Ерубаетова 1а-2

Банковские реквизиты:

ИИК: KZ366010191000597591

БИК Банка: HSBKKZKX

Банк: АО «Народный Банк Казахстана»

Служба поддержки: support@zakopeyki.kz

Телефон: +77000937009